

In the Supreme Court of Bangladesh
High Court Division
(Criminal Appellate Jurisdiction)

Present:

Mr. Justice S M Kuddus Zaman
And
Mr. Justice Md. Ali Reza

Criminal Appeal No.10301 of 2023

In the Matter of:

An application under Section 28 of the Nari_O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended 2003).

-And-

In the Matter of:

Tanjima Hashem and another.

.... **Accused-appellants**

-Versus-

The State

.... **Opposite Party**

Mr. Shajib Mahmood Alam, Advocate

.... For the accused-appellants

Mr. Sujit chatterjee, D.A.G, with

Mr. Farhana Afroze Ruma, A.A.G, with,

Mr. Md. Abdul Aziz Masud, A.A.G, with

Mr. Md. Shamim Khan, A.A.G.

....For the State

Judgment on: 31.01.2024

S M Kuddus Zaman, J:

This appeal at the instance of two appellants namely Tanjima Hashem and Ezaz Saklane is directed against order No.05 dated 31.08.2023 passed by the learned Judge of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No.9, Dhaka framing charge against the accused-appellants after rejecting their petition filed under Section 265(C) of the Code of the Criminal Procedure, 1898 in Nari-O-Shishu Case No.643 of 2022 arising out of Vatara Police Station Case No.12(03)2022 dated 06.03.2022 under Section 4(2)(Kha) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in 2003).

Facts in short are that Sub-Inspector Hasan Murad lodged an ejahar on 06.03.2022 alleging that the accused persons husband and wife respectively kept victim Liza (13) as a domestic maid and subjected her to frequent physical torture. On 03.02.2022 the appellant Tanjima Hashem subjected victim Liza to physical assaults and at one point of time pressed hot spatula on hand, leg, face and back of above victim causing grievous injury.

On consideration of above materials on record the learned Judge of the Tribunal framed charge against the accused appellants under Section under Section 4(2)(Kha) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 (as amended in 2003) as mentioned above.

Being aggrieved by above order of framing of charge both above accused persons as appellants moved to this Court and preferred appeal.

Mr. Sajib Mahmood Alam, learned Advocate for the appellants submits that in the ejahar the informant did not mention that any corrosive or poisonous substance was administered on the person of the victim. Causing of injury by pressing hot spatula does not constitute the offence as has been defined in Section 4 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000. But the learned Judge of the Tribunal failed to appreciate above materials on record properly and most illegally framed charge against the petitioner under Section 4(2)(Kha) of the above Ain which is not tenable in law.

The learned Advocate further submits that above matter has been peacefully compromised out of the Court by the victim and her grandmother on the one hand and the appellants on the other and a deed of compromise has been prepared in the office of the Notary Public, Dhaka which has been submitted with a Supplementary Affidavit on 31.01.2024. The victim is again working as a house maid in the residence of the appellants and the appellants have paid all the expenses for the medical treatment of the victim and they shall bear all expenses of marriage of the victim.

Mr. Sujit Chatterjee, learned Advocate for the State submits that in view of above Supplementary Affidavit he has personally examined the victim and found that they had made a compromise out of the Court and the victim is again working in the house of the appellants.

We have considered the submissions of the learned Advocates for the respective parties and carefully examined all materials on record.

As mentioned above in the FIR there is allegations of subjecting victim Liza to frequent physical assaults and pressing of hot spatula on several parts of the body of the victim.

In her statement under Section 22 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 victim Liza supported above allegations. She stated that appellant Tanjima Hashem frequently subjected her to physical assaults and on the date of occurrence above appellant pressed hot spatula on the various parts of her body.

The injury certificate mentioned that there were small burn injuries on the person of the victim which were simple in nature.

There is no mention in the ejahar or statement of the victim under Section 22 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 or in the injury report that above injuries on the person of the victim was caused by corrosive or poisonous or inflammatory substance.

Section 4 of the Nari-O-Shishur Nirjatan Daman Ain, 2000 is reproduce below:

ধারা-৪। দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তিঃ

(১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার

অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অনূন্য সাত বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুন সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অনূন্য তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন অধীন অর্থদন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুন যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

In above view of the materials on record we are of the view that the framing of charge against the appellants under Section 4(2)(kha) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 is misconceived and not tenable in law.

As such, we find substance in this appeal which deserves to be allowed.

In the result, the appeal is allowed. The Order No.05 dated 31.08.2023 passed by the learned Judge of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No.9, Dhaka is hereby set aside.

Md. Ali Reza, J:

I agree.

MD. MASUDUR RAHMAN
BENCH OFFICER